



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Annamaria Di Giulio	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46220 /2023 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) nata in GRAZZANISE (CE) il 05/02/1958,
con il patrocinio dell'avv.to VINCENZO PAGANO ed elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni
Nicotera n.29, presso il difensore

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*) nata in GRAZZANISE (CE) il 11/06/1958, con
il patrocinio dell'avv.to SABATINI MARIA PIA e l'avv.to FERDINANDO TOTA e con elezione di
domicilio in Roma via Giacinto Crini, 58 00152, presso i difensori

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 17.10.2023, il sig. *Parte_1* ha dedotto che condizioni economiche della resistente erano mutate avendo la medesima, con rogito Notarile del 17 luglio 2023, venduto la sua quota dell'immobile sito in Roma Via Lamberto Giovagnoli percependo la somma di euro 250.000,00 e che, dunque, doveva essere revocato l'assegno divorzile previsto nella sentenza di divorzio nr. 20179/2021 emessa dal Tribunale di Roma il 20.12.2021.

La sig.ra *Controparte_1* costituitasi in giudizio, ha dedotto che, nelle more, il ricorrente aveva ricevuto per eredità pari ad Euro 230.000,00, aveva acquistato un immobile in Roma (*Organizzazione_1* [...]) del valore di almeno 700.000 Euro, non era più tenuto al versamento del mantenimento per il figlio *Per_1* economicamente indipendente, e aveva iniziato una convivenza *more uxorio*, con conseguente ripartizione degli oneri abitativi. Chiedeva, per l'effetto, la conferma dell'assegno divorzile ovvero, in via subordinata, la riduzione ad € 400,00 al mese.

Le parti comparivano, in data 04.04.2024, dinnanzi al Giudice Onorario delegato dal G.D. al fine di espletare il tentativo di conciliazione, il quale all'esito dell'udienza redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni come riportate in dispositivo. Alla successiva udienza dell'11/04/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti insistevano nella richiesta di accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al sopra citato accordo e il G.D. si riservava di riferire al Collegio, senza termini, attesa la natura congiunta delle richieste delle parti.

§§§

Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che l'assegno divorzile così come revisionato, appare equo in relazione alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti.

In ragione della composizione della lite le spese di giudizio devono essere integralmente compensate

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:

1) il sig. *Parte_1* verserà entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra *Parte_2* la somma di € 250,00, annualmente rivalutata secondo gli indici *Org* a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal maggio 2024;

2) spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, in data 16/04/2024.

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Annamaria Di Giulio

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi